

**Nr. 160 Der Staatssekretär im Reichsfinanzministerium Reinhardt an Reichsminister Lammers.
11. Juli 1938**

R 43 II/1131, Bl. 22–26 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Ort: Reichsfinanzministerium

[Entscheidungen Hitlers aus dem Gebiet der Reichsfinanzverwaltung]

Lieber Herr Lammers!

Ich war durch Reichsleiter Bormann zusammen mit dem Generalinspektor Dr. Todt zum 27. Juni 1938 zum Berghof gebeten worden. Zweck der Einladung war, mir das Gelände und die im Werden befindlichen Bauten zu zeigen und mich in die weiteren Baupläne einzuführen.

Ich nahm die Gelegenheit wahr, um dem Führer eine Reihe von Dingen vorzutragen, und der Führer gab mir verschiedene Aufträge. Ich hatte leider nicht mehr die Zeit, auch Sie in Ihrer sommerlichen Wirkungsstätte² zu besuchen, weil meine Unterhaltung mit dem Führer bis kurz nach 19 Uhr gedauert hatte und ich dann schleunigst im Wagen nach München zurückfahren mußte, um den Nachtschnellzug nach Berlin zu erreichen.

Unsere Unterhaltung bezog sich im wesentlichen auf die allgemeine Finanzlage des Reichs, auf Finanzierungsmöglichkeiten, auf die Bauten in Nürnberg und in München, auf Einrichtungen und Maßnahmen der Polizei, auf meinen Vorschlag, die Körperschaftsteuer zu erhöhen, auf den Entwurf des Dritten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichs, auf den Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Landbevölkerung und auf den Posten des Präsidenten des Rechnungshofs.

Erhöhung der Körperschaftsteuer

Der Führer hat meinem Vorschlag, die Körperschaftsteuer um ein Drittel zu erhöhen, zugestimmt und mich beauftragt, den entsprechenden Entwurf vorzulegen. Ich habe darüber in Berlin noch mit dem Generalfeldmarschall Göring und mit dem Reichswirtschaftsminister Funk gesprochen. Beide haben zugestimmt. Der Generalfeldmarschall bat, in dem Anschreiben an Sie zum Ausdruck zu bringen, daß er zugestimmt habe, damit nicht, wie bei der Erhöhung der Körperschaftsteuer vor zwei Jahren³, wieder von der einen oder anderen Seite Bedenken vorgebracht würden und dadurch die Verkündung des Gesetzes nur verzögert würde.

Die vorgesehene Erhöhung der Körperschaftsteuer⁴ wird für das gegenwärtige Haushaltsjahr 1938 etwa 450 Millionen Reichsmark und in den Haushaltsjahren 1939 bis 1940 je 600 bis 650 Millionen Reichsmark erbringen.

Ich habe den in Betracht kommenden Entwurf eines Gesetzes über die Erhöhung der Körperschaftsteuer am 6. Juli der Reichskanzlei zugeleitet. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Umlauffrist auf

¹ Fotokopien in R 43 II/223a, Bl. 18–22; R 43 II/1182, Bl. 69–75. Auszüge: R 43 II/780, Bl. 5–8; R 43 II/793, Bl. 91 f.; R 43 II/1155a, Bl. 42–44; R 43 II/1180a, Bl. 95–98.

² Dienstgebäude Berchtesgaden der Rkei; s. ARH III, Anhang FV 50*, 409*, 443*; ARH IV, Anhang FV 320*.

³ *KörperschaftsteuerÄndG* vom 27. 8. 1936 (RGBl. I S. 701), durch welches der Regelsteuersatz von bislang 20% für 1936 auf 25%, ab 1937 auf 30% erhöht worden war; s. ARH III, Nrr. 117, 127, 131.

⁴ Reinhardt wünschte für Kapitalgesellschaften mit einem Jahreseinkommen über 50 000 RM den Regelsteuersatz 1938 von 30 auf 35%, für 1939 und 1940 weiter auf 40% zu erhöhen.

nur fünf Tage festsetzen würden, damit das Gesetz bald verkündet werden kann⁵. Die Verkündung eilt, weil schon am 10. September 1938 die erhöhten Vorauszahlungen geleistet werden sollen. Es ist erforderlich, daß die Kapitalgesellschaften das rechtzeitig genug erfahren.

*Drittes Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs (Gemeindefinanzgesetz)*⁶

Gegen diesen Entwurf hatten der Reichswirtschaftsminister, der Leiter der Reichsstelle für Raumordnung und der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft Einwendungen erhoben. Die inzwischen geführten Verhandlungen und Aufklärungen haben zur Zurücknahme aller Einwendungen geführt. Der Entwurf ist neugefaßt worden. Mit dieser Neufassung haben sich Alle einverstanden erklärt⁷.

Die Begründung zum Entwurf hat nicht geändert zu werden brauchen. Auf Seite 9 der Begründung⁸ ist ausgeführt:

„Den Städten Berlin, München, Nürnberg und Hamburg sind durch den Führer besondere Aufgaben auf dem Gebiet des Städtebaues gestellt. Zur Durchführung dieser Aufgaben sind große Mittel erforderlich. Deshalb sollen diesen vier Städten die Beträge, die ihnen durch den Gesetzesentwurf entzogen werden, während der Dauer und nach Maßgabe ihrer finanziellen Inanspruchnahme durch die bezeichneten Aufgaben durch das Reich *zurücküberwiesen* werden.“

Oberbürgermeister Fiehler hat Sie durch Schreiben vom 11. Juni 1938 gebeten, zu veranlassen, daß diese Sonderregelung für die vier Städte in den Wortlaut des Gesetzes selbst aufgenommen werde⁹. Fiehler hat sich inzwischen davon überzeugt, daß gegen die Aufnahme der Sonderregelung in den Wortlaut des Gesetzes schwerwiegende Bedenken bestehen¹⁰, und den Inhalt eines Schreibens des Reichsministers der Finanzen an den Reichsminister des Innern erfahren, wonach die Zurücküberweisung der Beträge an die vier Städte tatsächlich gewährleistet ist¹¹. Fiehler hat sich mit dieser Art der Gewährleistung der Sonderregelung einverstanden erklärt und auf die Aufnahme der Sonderregelung in den Wortlaut des Gesetzes verzichtet. Ich füge die Abschrift eines Schreibens bei, das

⁵ KabVorl. eines „Gesetzes zur Erhöhung der Körperschaftsteuer für die Jahre 1938 bis 1940“ vom 6. 7. 1938, ohne Begründung: R 43 II/793, Bl. 97 f. RKabR Killy formulierte noch am 6. 7. aufgr. einer telefon. Vorankündigung durch StS Reinhardt einen Vm. dazu und legte ihn Lammers am 8. 7. mit dem GesEntw. vor, welcher daraufhin am 9. 7. mit Widerspruchsfrist bis 15. 7. in Kabinettsumlauf gesetzt wurde; ebd. Bl. 99–101; R 43 II/780, Bl. 153 f. RWiM Funk modifizierte sein Reinhardt am 5. 7. erklärtes „grundsätzliches“ Einverständnis mit Schreiben vom 14. 7. noch durch zwei „schwerwiegende Bedenken“: Die Einkommensuntergrenze müsse von 50 000 auf 200 000 RM angehoben werden, und Auslandsfilialen dt. Unternehmen, die bislang doppelt besteuert würden – im Ausland und zus. mit ihrer Muttergesellschaft im Inland –, seien im vitalen Interesse des dt. Exports von der Körperschaftsteuer freizustellen. Der RAM sah „mit Rücksicht auf den gegenwärtig ungewöhnlich großen Finanzbedarf des Reiches“ mit Schnellbrief vom 15. 7. von einem Einspruch ab, jedoch in der Annahme eines positiven Abschlusses der laufenden Verhandlungen über eine weitgehende Steuerbefreiung der priv. Pensions- und Unterstützungskassen. Am 18. 7. informierte MD Hedding/RFM den RMRk, er habe sich mit dem RWiM auf eine Besteuerungsgrenze ab 100 000 RM geeinigt, ferner darauf, daß die steuerl. Behandlung ausländ. Niederlassungen dt. Unternehmen nicht im Gesetz, sondern im Erlaßweg geregelt würde; am selben Tag zog der RWiM den Widerspruch gegen die KabVorl. auch förmlich zurück. R 43 II/793, Bl. 102–116. Daraufhin legte Lammers das *Gesetz zur Erhöhung der Körperschaftsteuer für die Jahre 1938 bis 1940* Hitler am 25. 7. 1938 in Bayreuth zur Unterschrift vor (RGL. I S. 952); s. Anhang, FV 410*. In der Pressekonferenz der RReg. wurden dessen Notwendigkeit und die erwarteten Steuermehreingänge nur vertraulich erörtert; s. NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/II, Nr. 2069.

Das Aufkommen an Körperschaftsteuer, das im Rj. 1936 1047 Mio RM betragen hatte, im Rj. 1937 rd. 1550 Mio, kletterte im Rj. 1938 weiter auf 2416 Mio, im Rj. 1939 auf 3227 Mio RM. STAT. JB. 1937, S. 491; 1939/40, S. 531. Durch VO des Ministerrats für die Reichsverteidigung vom 31. 12. 1940 (RGL. 1941 I S. 26) wurde das Gesetz „bis auf weiteres“ verlängert, wobei dem RWiM zugesichert war, daß dieser Klausel die Bedeutung „während der Dauer des Krieges“ zukomme; R 43 II/793b, Bl. 67–75.

⁶ Vorgängige Verhandlungen s. Dok. Nrr. 70, 87, 99, 105, 107, 115, 124.

⁷ Zu den erwähnten Einsprüchen und ihrer Ausräumung sowie zur endgült. (3.) KabVorl. vom 4. 7. 1938 s. Dok. Nr. 115 Anm. 22.

⁸ Ebd. Ziff. II 5.

⁹ R 43 II/1180a, Bl. 92. Vgl. auch den Schriftwechsel Fiehlers mit Lammers in finanz. Angelegenheiten der Neugestaltung Münchens seit Febr. 1937: ebd., passim; R 43 II/780, Bl. 61–111.

¹⁰ Weil sie Berufungen anderer Städte befürchten ließ, wie sie für Wilhelmshaven in Form eines Antrags des OKW vom 24. 6. 1938 bereits vorlag, den der RFM jedoch, wie alle folgenden, am 12. 8. kategorisch ablehnte; R 2/59392, Bl. 298–302.

¹¹ Schnellbrief vom 30. 5. 1938, mit welchem der RFM dem RIM das Ergebnis der beiderseitigen Abreden vom 28. 5. bestätigt hatte; s. Dok. Nr. 124 Anm. 11.

Fiehler am 1. Juli 1938 an meinen Minister gesandt hat. Ich weise auf Absatz 2 dieses Schreibens hin¹². Ich habe, bevor ich den Entwurf der Reichskanzlei zuleitete, Fiehler noch einmal fernmündlich gesprochen. Er hat mir erklärt, daß ihm die Ausführungen in der Begründung zum Gesetzentwurf und das Schreiben des Reichsministers der Finanzen an den Reichsminister des Innern durchaus genügten und er infolgedessen auf eine Aufnahme der Sonderregelung in den Wortlaut des Gesetzes keinen Wert mehr lege.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Umlauffrist für diesen Gesetzentwurf auf nur fünf Tage festsetzen würden. Der Reichsminister des Innern hat den Gemeinden von diesem Gesetzentwurf bereits auf dem Deutschen Gemeindetag Kenntnis gegeben¹³. Die Gemeinden sind infolgedessen auf das Gesetz vorbereitet. Von weit mehr als 2000 Millionen Reichsmark Haushaltsverbesserung gegenüber dem Jahr 1933 werden ihnen im Jahr 1938 nur 234 Millionen Reichsmark genommen. Davon verbleiben, nachdem daran auch die Länder beteiligt werden, dem Reich 159 Millionen Reichsmark. Der Betrag an Steueraufkommen, der dem Entwurf gemäß umgelagert werden soll, ist gemessen an der Verbesserung der Haushaltslage der Gemeinden so klein, daß die Gemeinden sich Einschränkungen in der Erfüllung ihrer Aufgaben *nicht* aufzuerlegen brauchen werden. Die Haushaltsverbesserung hat im Jahr 1937 1900 Millionen Reichsmark betragen, im Jahr 1938 wird sie wesentlich mehr als 2000 Millionen Reichsmark betragen¹⁴.

Verordnung zur Förderung der Landbevölkerung

Ich hatte dem Führer meine Gedanken eines Gesetzes zur Förderung der Landbevölkerung vorgebracht. Der Führer war davon begeistert und bat mich, einen Entwurf vorzulegen. Generalfeldmarschall Göring bat, um keinerlei Zeit zu verlieren, die Maßnahmen als Verordnung des Beauftragten für den Vierjahresplan in Kraft zu setzen. Die Verordnung lautet bereits auf den 7. Juli und ist am 8. Juli im Reichsgesetzblatt Nr. 107 erschienen¹⁵. Ich füge die Pressenotiz bei, die eine Erläuterung der Verordnung zur Förderung der Landbevölkerung darstellt¹⁶.

Präsident des Rechnungshofs

¹² R 43 II/1131, Bl. 37. In Abs. 2 dankte Fiehler dem RFM für die zugesicherten Steuerrückvergütungen an die vier Städte und nahm „diese Sonderregelung für die Hauptstadt der Bewegung gern an“. Zu den Auswirkungen der Rücküberweisung am Beispiel Berlins, hier zus. mit weiteren Erleichterungen aus dem innerpreuß. Finanzausgleich ab 1941, vgl. ENGLER, Finanzierung Reichshauptstadt, S. 443–449.

¹³ Rede Fricks auf der 5. Jahrestagung des DGT am 15. 6. 1938 in Berlin; SCHULTHESS 1938, S. 107. Redetext nach DNB Nr. 975/38 und Presseabdrucke in R 2501/3527, unfol.

¹⁴ Der RMRk konstatierte mit Schreiben an den RFM vom 18. 7. 1938 die Annahme der KabVorl. im Umlaufweg, und Hitler fertigte das *Dritte Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs* am 31. 7. 1938 in Breslau aus (RGL. I S. 966); R 43 II/780, Bl. 156 f.; Anhang, FV 421*. DNB-Notiz: R 43 II/780, Bl. 12; vgl. NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/II, Nr. 2106. Die Umsetzung regelten RFM und RIM in einem gemeinsamen RdErl. vom 29. 11. 1938 (RMBliV S. 2059). Kommentar: PFUNDTNER/NEUBERTV d 5, S. 16a (1–10). In Verbindung mit der Körperschaftsteuernovelle (o. Anm. 5) erhöhte sich der Ertrag für das Reich aus dem Wegfall der Steuerrücküberweisung an die öffentl. Versorgungsbetriebe (Dok. Nr. 115 Ziff. II 1) noch von geschätzten 120 Mio RM für 1938 auf rd. 135, ab 1939 auf 150 Mio RM; s. R 2/59392, Bl. 357 f. Da sich die vorgesehene Aufhebung der Gemeindebier- zugunsten einer Reichsbiersteuer (Dok. Nr. 115 Ziff. II 2) wegen Widerspruchs des bayer. MP Siebert (Anhang, FV 488*) nicht fristgerecht bewerkstelligen ließ, verfügte das *Vierte Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichs* vom 30. 9. 1938 (RGL. I S. 1321), daß die auf die Gemeindebiersteuer bezügl. Teile des 3. ÄndG noch nicht am 1. 10. in Kraft traten, die Kommunen gleichwohl ab diesem Stichtag 96% ihrer Biersteuereinnahmen ans Reich abzuführen hatten. Die endgült. Regelung erfolgte dann durch das *Gesetz zur Änderung des BiersteuerG* vom 21. 12. 1938 (RGL. I S. 1897); Anhang, FV 561*. Zu beiden Gesetzen s. R 43 II/780, Bl. 17–21; R 2/59392, Bl. 375–391.

¹⁵ Die VO [des BVJP] zur Förderung der Landbevölkerung vom 7. 7. 1938 (RGL. I S. 835) traf Bestimmungen über die zinslose Stundung von Ehestandsdarlehen bzw. den Erlaß der Restschuld bei mehr als zehnjähriger Arbeit in der Land- und Forstwirtschaft, gewährte zinslose Einrichtungsdarlehen bis zu 800 RM je Paar an Jungverheiratete, die zuvor mind. fünf Jahre als Landarbeiter tätig gewesen waren, und den Erlaß der Restschuld nach über zehnjährigem Verbleib im landwirtschaftl. Betrieb, außerdem nach denselben Kriterien Einrichtungszuschüsse bis zu 400 RM an Landarbeiterehepaare. Broschüre mit Durchführungsrichtlinien des RFM in: R 2/18249, unfol.; vgl. CORNI/GIESS. 293. Zu Vorsondierungen s. Dok. Nr. 103 Anm. 21.

¹⁶ R 43 II/1131, Bl. 30–36; vgl. NS-PRESSEANWEISUNGEN 6/II, Nr. 1918.

Ich machte den Führer auf den Oberfinanzpräsidenten Müller aufmerksam. Er erklärte, daß er Oberst Kriebel und Staatssekretär Posse nicht für geeignet halte und daß er mit der Ernennung des Oberfinanzpräsidenten Müller zum Präsidenten des Rechnungshofs durchaus einverstanden sei¹⁷. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das Erforderliche veranlassen würden. Ob die Urkunde über die Ernennung des Präsidenten des Rechnungshofs durch Sie oder durch meinen Minister gegenzeichnet wird, ist meinem Minister und mir gleichgültig. Die Hauptsache ist, daß der Posten bald wieder besetzt wird, und daß er mit einem Mann besetzt wird, der den Schwung und die Tatkraft mitbringt, die erforderlich sind, um die vom Standpunkt des Nationalsozialismus gebotenen Reformen und Vereinfachungen durchzuführen¹⁸.

Schreiben an den Führer

Ich füge dieses Schreiben bei, durch das ich dem Führer die Ausführung einiger Aufträge melde. Ich bitte Sie, dieses Schreiben dem Führer zu übergeben¹⁹.

Ich wünsche Ihnen für Ihren Sommeraufenthalt in Berchtesgaden alles Gute.

Heil Hitler!
Ihr
Fritz Reinhardt

¹⁷ Die Amtszeit des Präs. des RReH, Saemisch, war durch Sondergesetz vom 19. 3. 1937 um ein Jahr bis zur Vollendung seines 66. Lebensjahres verlängert worden; ARH IV, Nr. 59 P. 4. Am 31. 3. 1938 trat er in den Ruhestand; DNB-Würdigung s. R 43 II/1155a, Bl. 41. Am 13. 5. 1938 hatte der RFM, maßgeblich auf Betreiben von StS Reinhardt, dem RMRk als Nachfolger den erst 41jähr. Heinrich Müller vorgeschlagen, Oberfinanzpräs. in Köln und „alter Kämpfer“ der NSDAP; ebd. Bl. 51–53. Da der Präs. des RReH in Personalunion zugleich Chefpräs. der Preuß. Oberrechnungskammer war, bat Lammers mit Schreiben vom 25. 5. auch den PrMP und PrFM ihrerseits um Ernennungsvorschläge. Popitz bezweifelte die Eignung Müllers, hielt den ehem. StS Grauert für die gegebene Lösung, wußte freilich, daß die Partei ihn nicht akzeptierte; er schlug deshalb den bisherigen Vizepräs. Mussehl vor, den auch Saemisch favorisiert hatte. Göring benannte StS Posse als seinen Kandidaten, den v. Krosigk ebenfalls akzeptieren werde, wie er habe wissen lassen; ebd. Bl. 54–61. Hitler hatte sich auf Vortrag Lammers' jedoch schon am 1. 6. und, in Kenntnis dieser Alternativen, nochmals am 16. 6. für Müller entschieden; s. Anhang, FV 292*, 337*. Vgl. APK I 1, Reg. Nrr. 12637, 12669. Von wem der Oberst und ehem. bayer. Einwohnerwehrführer Hermann Kriebel (1876–1941), 1923 Teilnehmer am Hitlerputsch und 1934–37 Generalkonsul in Shanghai, 1939–41 als MD noch Leiter der Personal- und Verwaltungsabt. des AA, ins Spiel gebracht wurde, ist aus den Akten nicht ersichtlich; vgl. aber Anhang, FV 401*. Biographie in: STATISTEN IN UNIFORMS. 595 f. Zu Person und Wirken H. Müllers s. WEINERT, „Sauberkeit der Verwaltung“, S. 63–67; generell zum Präsidentenwechsel am RReH: DOMMACH, Von Potsdam nach Frankfurt, S. 73–79 (mit Fehlern im Detail).

¹⁸ Hitler unterschrieb die Ernennungsurkunde für Müller am 13. 7. 1938 in Berchtesgaden, Lammers übernahm selbst die Gegenzeichnung; R 43 II/1155a, Bl. 65–70; u. Anhang, FV 400*.

¹⁹ „Meldung“ Reinhardts an Hitler vom 10. 7. 1938 über die Ausführung der ihm auf dem Berghof am 27. 6. erteilten Weisungen, wie vorstehend dargelegt; R 43 II/1131. Bl. 27–29.

Zitierhinweis

Nr. 160 Der Staatssekretär im Reichsfinanzministerium Reinhardt an Reichsminister Lammers. 11. Juli 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d160>